

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

APOSENTADORIAS E PENSÕES

A Constituição Federal trata dos servidores públicos civis nos arts. 39 a 41, enquanto o art. 42 é reservado aos militares dos Estados, DF e territórios, incluindo policiais militares e bombeiros.

O art. 39 dispõe sobre o regime jurídico, as normas de contratação e a criação de conselhos de política de administração e remuneração do pessoal, formados por servidores indicados pelos respectivos poderes. Contudo, o texto não estabelece regras claras sobre o funcionamento desses conselhos.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II – os requisitos para a investidura;

III – as peculiaridades dos cargos.

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.

Observe como era o art. 39, antes da modificação:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

Até 1998, prevalecia o regime jurídico único para os servidores públicos civis, instituído pela CF/88. Esse regime foi regulamentado, no âmbito da União, pela Lei n. 8.112/1990, que estabeleceu normas para a administração direta, autarquias e fundações públicas, com caráter estatutário. Muitos Estados e municípios optaram, desde 1988, por regimes próprios, incluindo o regime celetista.

A Emenda Constitucional n. 19/1998 promoveu significativa reforma administrativa, eliminando a obrigatoriedade do regime jurídico único. A partir de então, União, Estados, DF e municípios passaram a adotar regimes variados de contratação.

Na União, permanece a aplicação da Lei n. 8.112/1990 para servidores estatutários. No entanto, cada ente federativo pode instituir legislações próprias. Por exemplo, no DF, aplica-se a Lei Complementar n. 840/2011; em outros Estados, há normas específicas, como ocorre em São Paulo e Pernambuco.

Em resumo, a partir de 1998, o regime jurídico único deixou de ser obrigatório, permitindo maior flexibilidade na contratação de servidores pelos entes federativos, conforme suas necessidades administrativas.

Essa evolução normativa será analisada em detalhes com uma linha do tempo, abordando as principais mudanças ocorridas entre 1988 e os anos subsequentes.

A Lei n. 9.962/2000 introduziu o regime de emprego público, permitindo que a administração direta, autarquias e fundações públicas pudessem contratar empregados públicos sob as regras da CLT. Essa modalidade de contratação já era aplicada a empresas públicas como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e Correios, onde todos os empregados são regidos pela CLT.

A EC n. 19/1998, ao permitir novos regimes jurídicos para contratações, gerou questionamentos quanto à sua constitucionalidade. Em 2000, os partidos PT e PDT ingressaram com a ADI n. 2.135 no STF, alegando a inconstitucionalidade da emenda. Em 2007, o Supremo, ao julgar medida cautelar, suspendeu a eficácia do caput do art. 39 da CF, restaurando a redação anterior que previa o regime jurídico único (RJU).

A decisão de mérito dessa ADI ocorreu apenas em 2024, quando o STF validou a EC n. 19/1998, reconhecendo que a flexibilização do regime jurídico não era inconstitucional. A partir de novembro de 2024, ficou definitivamente permitido que administrações diretas, autarquias e fundações públicas utilizem diferentes regimes jurídicos para contratação, incluindo a CLT.

Ressalta-se que a possibilidade de contratação pelo regime celetista não elimina a exigência de concurso público, conforme disposto na CF, para cargos e empregos públicos. Mesmo em empresas públicas e sociedades de economia mista, onde predomina o regime celetista, a seleção por concurso público permanece obrigatória.

A estabilidade no serviço público é característica do regime estatutário, o que implica que, no regime da CLT, o servidor não possui estabilidade. Entre 1998 e 2007, foi possível a contratação de empregados públicos sob a CLT, embora a aplicação dessa modalidade tenha sido limitada. Apesar disso, a terceirização, que permite a contratação sem concurso público e sem a observância de critérios meritocráticos, é considerada o principal problema, uma vez que favorece práticas como apadrinhamento e favoritismo.

A alegada inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 19/1998, que modificou a possibilidade de utilização de diferentes regimes jurídicos, foi questionada por meio de uma ação no Supremo Tribunal Federal (ADI n. 2.135). O STF concluiu que a alteração era



5m



10m

válida, embora tenha reconhecido falhas no processo legislativo. A reforma da Constituição em 1998, que resultou na flexibilização do regime jurídico, não foi aprovada de forma totalmente regular, pois não respeitou o quórum exigido para as votações de destaque, o que gerou controvérsia.

Em 2024, a decisão final do STF validou a reforma e permitiu que, a partir de então, fosse possível a contratação de servidores em regime celetista, incluindo a administração direta, autarquias e fundações públicas. No entanto, a exigência de concurso público para ingresso nos quadros do serviço público não foi modificada. A aplicação de concursos continua sendo necessária para o ingresso em cargos efetivos, independentemente do regime jurídico adotado.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

Em relação ao art. 39 da Constituição, a inclusão do § 3º gerou discussões, pois, inicialmente, não foi considerado relevante em provas de concursos.

Direitos Sociais estendidos a Servidores – Artigo 39, § 3º:

- salário mínimo;
- garantia de percepção de no mínimo um salário mínimo aos que recebem renda variável (ou trabalham em jornada reduzida);
- décimo terceiro salário;
- adicional noturno;
- salário-família;
- limitações à jornada de trabalho;
- repouso semanal remunerado;
- hora extra;
- férias;
- licença à gestante;
- licença-paternidade;
- proteção ao mercado de trabalho da mulher;

- redução de riscos inerentes ao trabalho;
- proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

No entanto, com a recente valorização da interpretação desse dispositivo, o tema tem sido amplamente cobrado, especialmente no que se refere aos direitos dos servidores públicos em comparação com os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. É importante notar que os servidores públicos, ao contrário dos empregados privados, não possuem a mesma gama de direitos, como participação nos lucros ou algumas licenças, conforme estabelecido no art. 7º da Constituição.



15m

Os servidores públicos possuem o direito ao salário mínimo, conforme estabelecido pela Constituição e interpretado por diversas súmulas vinculantes. A Súmula Vinculante n. 4, a Súmula Vinculante n. 6, a Súmula Vinculante n. 15 e a Súmula Vinculante n. 16 tratam da questão da vinculação do salário mínimo, ressaltando que, embora o soldo de conscritos durante o serviço militar obrigatório possa ser inferior ao salário mínimo, os servidores não podem receber valores abaixo desse patamar, com exceção das situações previstas, como no caso da jornada de trabalho reduzida.

No âmbito da CLT, trabalhadores contratados em regime de tempo parcial, como os empregados de restaurantes que atuam apenas em determinados dias da semana, podem ter salários inferiores ao mínimo. Contudo, servidores públicos com regime de trabalho parcial não podem receber abaixo do salário mínimo, mesmo em condições especiais, como no caso de servidores com filhos com deficiência.

A Constituição garante aos servidores públicos o direito a diversos benefícios, como décimo terceiro, adicional noturno, salário-família, licença maternidade, licença paternidade, férias, horas extras e a proteção ao mercado de trabalho, incluindo a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Esses direitos são assegurados independentemente da jornada de trabalho, desde que o regime de trabalho seja adequado.

A Súmula Vinculante n. 37, que trata da limitação de direitos dos servidores públicos, também tem sido amplamente cobrada em provas de concursos. Ela reflete uma interpretação consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, inicialmente com a Súmula n. 339, estabeleceu limites à adoção de certos direitos trabalhistas no âmbito do serviço público.

Apesar dos direitos dos servidores públicos serem reconhecidos e regulamentados, eles não possuem o mesmo conjunto de direitos que os trabalhadores da iniciativa privada, como a participação nos lucros, por exemplo. Essa diferença é clara na comparação entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que gozam de uma gama mais ampla de garantias.



20m

Além disso, é importante destacar que, apesar de as funções dos servidores públicos serem equivalentes às dos analistas e técnicos em diversas esferas, as diferenças salariais e de benefícios podem ocorrer, especialmente no caso de servidores com cargos em regime jurídico distinto. Um exemplo prático disso foi observado em meu tempo de trabalho no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde a carga horária e o volume de trabalho eram semelhantes entre técnicos e analistas, mas havia uma diferença no pagamento, com analistas recebendo o salário no dia 22 do mês seguinte.

O reajuste salarial dos servidores públicos deve ocorrer exclusivamente por meio de lei, conforme estabelecido pela Constituição. Não é permitido o aumento da remuneração por decisão judicial baseada no princípio da isonomia, como afirmado pela Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, acordos coletivos ou convenções coletivas não podem estabelecer cláusulas relacionadas ao reajuste salarial dos servidores, sendo tal prerrogativa restrita à legislação.

Porém, em relação a acordos coletivos ou dissídios coletivos envolvendo servidores públicos, estes podem ser submetidos à Justiça Comum, seja estadual ou federal. Vale destacar que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar tais questões no âmbito dos servidores públicos.

Em se tratando de licenças maternidade e paternidade, a Constituição prevê que a licença-maternidade deve ser de 120 dias, com a possibilidade de extensão para servidores públicos. A licença-paternidade, por sua vez, é de 5 dias, salvo em casos específicos. No entanto, quando o servidor é pai solteiro, ele tem direito a um período de licença ampliado, equiparando-se à licença-maternidade, com duração de até 180 dias, em conformidade com a legislação dos servidores públicos.

No contexto das uniões homoafetivas, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a equiparação dos direitos dos pais homoafetivos aos dos pais heteroafetivos, garantindo, assim, a mesma duração de licença para os pais que se encontrem em relações homoafetivas, seja com homens ou mulheres. O raciocínio é o mesmo, independentemente do sexo dos pais: o pai que se encontra em uma relação homoafetiva tem direito à licença-maternidade, enquanto o outro parceiro, se for servidor, tem direito à licença-paternidade.

Essa lógica visa assegurar que não haja discriminação com base na configuração familiar, garantindo direitos iguais para todos os servidores, independentemente da orientação sexual ou do tipo de união. Tais questões são frequentemente cobradas em concursos públicos, sendo relevante para os candidatos a compreensão dessas normas e jurisprudência.



25m

art. 39, § 4º: O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de

representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

art. 37, § 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos.

O § 4º do art. 39 estabelece que os membros de poder, como Ministros de Estado, Secretários de Estado e Secretários Municipais, bem como detentores de mandato eletivo, devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, sem acréscimos como gratificação, adicional, abono ou prêmio.

Os servidores públicos estruturados em carreira, como analistas judiciários e analistas do Ministério Público, podem ser remunerados por subsídio, mas é importante observar que essa forma de remuneração é obrigatória para os membros de algumas categorias, como os integrantes das carreiras policiais, conforme o art. 144 da Constituição. No entanto, a possibilidade de pagamento de horas extras, mesmo no regime de subsídio, é reconhecida, como no caso da Polícia Rodoviária Federal, desde que haja o transbordo da jornada de trabalho.

Embora os servidores que recebem subsídio não possam ter acréscimos como auxílio alimentação ou prêmio, existe uma exceção para verbas de caráter indenizatório, como o 13º salário e o adicional de férias. Essas verbas não são consideradas no cálculo do teto constitucional de remuneração. A Emenda Constitucional n. 135, de 2024, trouxe a inovação de que as parcelas de caráter indenizatório, quando expressamente previstas em lei ordinária aprovada pelo Congresso, não são computadas para efeito do teto de remuneração.

O regime de subsídio também se aplica aos prefeitos e vice-prefeitos, que, como detentores de mandato eletivo, têm direito a férias e 13º salário, conforme previsto para os membros de poder. A jurisprudência sobre o teto de remuneração e a forma de pagamento de subsídios deve ser compreendida pelos candidatos a concursos públicos, uma vez que essas questões têm repercussões práticas nas suas atividades profissionais.

Ademais, os princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, continuam sendo fundamentais para a compreensão das normas que regem a remuneração dos servidores públicos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem considerado que o pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores, ex-prefeitos, seus cônjuges ou dependentes fere o princípio republicano e a moralidade administrativa. O conceito de “res pública” implica que o dinheiro público deve ser utilizado para o bem comum, e não em benefício próprio. O uso de recursos públicos para garantir pensões vitalícias é, portanto, inconstitucional, conforme a interpretação do STF.



30m

A Súmula Vinculante n. 42 estabelece que não é permitido o reajuste automático dos salários de servidores públicos com base em índices de inflação, como o IPCA, por exemplo. Embora a prática de reajustes anuais baseados nesses índices seja considerada justa, ela é vedada pela jurisprudência. Da mesma forma, o STF entende que os servidores não têm direito a reajustes retroativos em caso de atrasos nos pagamentos de salários, independentemente da variação da inflação entre a data prevista para o pagamento e a data efetiva.

A Emenda Constitucional n. 103, de 2019, reformou a Previdência Social, alterando as regras para aposentadoria. As reformas da previdência têm sido implementadas por diferentes governos, tanto de direita quanto de esquerda, com o objetivo de ajustar as condições de aposentadoria à realidade demográfica e econômica do país. A Emenda de 2019 trouxe novas regras que aumentaram os requisitos para a concessão de aposentadoria, refletindo o aumento da expectativa de vida da população.

A incorporação de quintos ou décimos no serviço público, que permitia que os servidores que exerciam funções de confiança ou cargos comissionados tivessem esses valores incorporados ao seu salário para fins de aposentadoria, foi abolida pelo art. 37, § 16, da Constituição Federal, com a reforma de 2019. Embora essa prática tenha sido válida por muitos anos, especialmente no âmbito federal, ela foi extinta, e não é mais possível incorporar essas gratificações à aposentadoria dos servidores.

A alteração no âmbito federal, que ocorreu na década de 1990, foi devidamente consolidada, tendo em vista que a prática foi extinta. O art. 39 foi analisado, abordando os pontos mais relevantes sem omitir informações importantes. O compromisso com a honestidade intelectual é mantido, assegurando a melhor experiência no aprendizado.



35m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
